



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 29 DEL
27/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2026. DETERMINA A CONTRARRE.

Registro Generale
N. 379 DEL
27/05/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

CIG: BBD23D7284

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giusto decreto sindacale n. 19/2025;

Premesso che il Servizio Turismo e Promozione del Territorio di questo Ente, nell'ambito delle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, archeologico e culturale cittadino, intende organizzare per il giorno 31 maggio 2026 un tour con visita guidata specialistica rivolto ai visitatori e finalizzato alla conoscenza e fruizione dei principali attrattori culturali del territorio;

Considerato che per il regolare svolgimento dell'iniziativa si rende necessario assicurare il servizio di guida turistica abilitata, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, al fine di garantire un accompagnamento qualificato e un'adeguata illustrazione dei beni oggetto di visita;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a verificare, per le vie brevi, la disponibilità delle guide turistiche inserite nella short list dell'Ente per l'espletamento del servizio nella data del 31 maggio 2026;

Preso atto che gli altri professionisti contattati non hanno manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio nella giornata indicata;

Rilevato che la sig.ra Torre Maria Grazia, guida turistica abilitata inserita nella short list comunale, ha invece confermato la propria disponibilità all'espletamento del servizio richiesto nella data sopra indicata;

Considerato altresì che il ricorso alla predetta professionista consente di assicurare lo svolgimento dell'attività programmata nei tempi previsti, garantendo continuità nell'organizzazione delle iniziative di promozione turistica dell'Ente;

Ritenuto: di procedere all'affidamento del servizio di visita guidata per la giornata del 31 maggio 2026;

Richiamati:

-l'articolo 17, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 36/2023, i quali dispongono quanto segue: “1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.* 2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;

-l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse “transfrontaliero”. A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «*Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri*».

Ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, oltre che in osservanza dell'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che è stato acquisito il seguente numero di CIG BBD23D7284 tramite la piattaforma PCP;

Precisato che:

-la finalità che con il contratto intende perseguire è servizio di visita guidata per il giorno 31 maggio 2026;

-l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di visita guidata;

-la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è Torre Mariagrazia, c.f. --

- omissis... ---;

-l'importo dell'affidamento è quantificato in € 150,00 onnicomprensivo;

-il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D. Lgs.36/2023.

Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 150,00 onnicomprensivo sul capitolo/impegno come in calce;

Attestato che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto:

- è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell'ordinamento, garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa e rispetta i principi di buona;
- è coerente e collegata con gli obiettivi dell'Ente.

Verificato che in capo al RUP non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del PIAO sezione anticorruzione e trasparenza vigente;

Letti:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

-la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

-il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Sulla base dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto,

DETERMINA

Tutto ciò premesso;

1. di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquisire le predette prestazioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto;
3. di dare atto che è stato acquisito il seguente Cig. BBD23D7284 mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>;
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. lgs. n. 267/2000, quanto segue:

- la finalità che con il contratto intende perseguire è servizio di visita guidata per il giorno 31 maggio 2026;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di visita guidata;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è Torre Mariagrazia, c.f. --
 - omissis... ---
 - l'importo dell'affidamento è quantificato in € 150,00 onnicomprensivo;
 - il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D. Lgs.36/2023.
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di 150,00 € onnicomprensivo su capitolo / impegno come in calce;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile ex artt. 183 e 191 TUEL e ss.mm.ii. con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli stanziamenti di bilancio;
 7. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18, comma 1°, D. Lgs. n. 36/2023);
 8. di dare atto che il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi dell'articolo 55 D. Lgs. n. 36/2023;
 9. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010.

Avella (AV), 27/05/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO**

f.to Dott. Andrea Vitale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to VITALE ANDREA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2026. DETERMINA A CONTRARRE.

CIG: BBD23D7284 **CUP:**

Descrizione Capitolo: SERVIZI DI APERTURA LUOGHI DELLA CULTURA E RELATIVI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.99.99	07.01	98.3	999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2026	70
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
441	€ 150,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: TORRE MARIAGRAZIA - **Progressivo Fornitore:** 5531

Codice Fiscale: TRRMGR86B65H703C **P.Iva:**

Avella (AV), 27/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 27/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Andrea Vitale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 626, e vi rimarrà fino al 11/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 379 del 27/05/2026;

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2026. DETERMINA A CONTRARRE.

Avella (AV), 27/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Dott. Andrea Vitale